P U T U S A N

Nomor 2940/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditia Falentino als Adit
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Gang Khalex No. 27 Kel. Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kota Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aditia Falentino als Adit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2940/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2940/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa ADITIA FALENTINO alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto*", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Menyatakan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto
- 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau
- 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP

Dipergunakan dalam berkas perkara An. MHD RIZKY AQILA PUTRA als QILA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia terdakwa Aditia Falentino Als Adit bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan H.M. Jhoni Kel. Pasar Merah Kec. Medan Kota Kodya Medan , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.55 Wib terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT mengirim Pesan WA LG DIMAN KILA kepada saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA ALIAS QILA dan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menjawab " HALAT BG " kemudian terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT membalas " NGAK DK ADA KERETA KAU" dan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menjawab " ADANI" dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT mengajak saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA untuk mengantar obat (Narkoba Jenis Pil ekstasi) ke Capital dekat Lapangan merdeka dan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA bertanya kepada terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT berapa Banyak Pil ekstasi yang akan diantar dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menjawab ada 2 (dua) butir kemudian selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT mengirim Share Lokasi /Share Lok untuk bertemu dengan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA dan kemudian terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bertemu dengan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA di Jalan Pancasila Kec. Medan Denai Kota Medan, selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) berboncengan menuju Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dengan mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP untuk bertemu dengan pembeli Narkotika jenis Pil ekstasi yang terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT ketahui yang memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa Aditia Falentino als Adit adalah JOKER dan setelah terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) sampai di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan, terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menemui JOKER (Dalam Lidik) untuk mengambil Uang pembelian 14 (empat Belas) Butir Narkotika jenis Pil esktasi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta) selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putra als Qila pun berangkat ke Jalan Japaris Kel. Matsum Kec. Medan Area Kota Medan dan setelah sampai di Jalan Japaris Kel. Matsum Kec. Medan Area Kota Medan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT masuk kedalam Gang menemui HELMI (dalam lidik) dan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila menunggu Didepan Gang kemudian terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil esktasi kepada HELMI (Dalam Lidik) dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menerima 2 (dua) Bungkusan Plastik Hitam yang masing -masing berisi 4 (empat) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi dan 10 (sepuluh) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi sehingga seluruhya berjumlah 14 (Empat Belas) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila berangkat ke H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dengan mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bertemu kembali dengan pembeli didalam warung Mie Aceh sedang saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menunggu di diluar kemudian saat hendak menyerahkan 14 (empat) belas Butir Pil Esktasi kepada pembeli terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai calon pembeli dan kemudian saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila juga turut di lakukan penangkapan dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila saksi Petugas Kepolisian yang menyamar sebagi caloon pembeli dapat menyita barang bukti berupa 14 (Empat Belas) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau dan 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP.
- Bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022, saksi Maruba H. Silalahi, Sos, saksi Munawir R Harahap dan saksi Zainal Azhari anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan H.M. Jhoni Kel. Pasar Merah Kexc. Medan Kota Kodya Medan tepatnya dalam Warung Mie Aceh bahwa terdakwa Aditia Falentino Als Adit sering melakukan peredaran narkoba jenis pil extasy dan kemudian saksi bersama dengan team langsung ke Jalan H.M. Jhoni Kel. Pasar Merah Kexc. Medan Kota Kodya Medan tepatnya dalam Warung Mie Aceh dan pada hari Sabtu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan teamnya melihat terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP kemudian terdakwa Aditia Falentino als Adit masuk kedalam warung Mie aceh untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis pil ekstasi dengan calon pembeli dan setelah terdakwa Aditia Falentino als Adit bertemu dengan saksi yang menyamar sebagai calon pembeli adalah petugas Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian setelah terdakwa Aditia Falentino als Adit menyerahkan 1 (empat belas) butir Pil extasi kepada calon pembeli (anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) dengan seketika itu juga terdakwa Aditia Falentino als Adit dapat dilakukan penangkapan dan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila yang sedang menunggu diluar juga dapat dilakukan penangkapan dan dari terdakwa Aditi Falenetino als Adit dapat disita barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkusan Plastik Hitam yang masing -masing berisi 4 (Empat) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dan 10 (Sepuluh) Butir Pil ekstasi warna Coklat Kekuningan merek Guci sehingga seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau dan dari saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP

- Selanjutnya terdakwa diintrogasi bahwa terdakwa ADITIA FALENTINO Alias ADIT dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA mengakui menjemput narkotika jenis Pii ekstasi di Dijalan Japaris Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 00.15 Wib dari HELMI (dalam Lidik) sebanyak 14 (empat Belas) Butir dengan harga Perbutirnya seharga RP 190.000,- (seratus Sembilan Puluh Ribu) Rupiah untuk dijual kepada pembeli dengan JOKER (dalam Lidik) seharga Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga akan memeroleh keuntungan sebesar RP.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu) rupiah apabila Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dan terdakwa ADITIA FALINTINO alias ADIT akan memberikan uang sebesar RP. 50.000 (Lima Puluh Ribu) Rupiah kepada saksi MHD. RIZKY AQILA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTRA alias QILA dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika Jenis Pil Ekstasi , bahwa terdakwa ADITIA FALENTINO alias ADIT akan memberikan upah kepada saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA uang rokok dan uang minyak sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) Rupiah, selanjutnya terdakwa Aditia Falentino Als Adit bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa Aditia Falentino Als Adit bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6887/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Aditia Falentino Als Adit dan Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair :

------Bahwa ia terdakwa Aditia Falentino Als Adit bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan H.M. Jhoni Kel. Pasar Merah Kec. Medan Kota Kodya Medan , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (Empat Belas) Butir Pil*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.55 Wib terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT mengirim Pesan WA LG DIMAN KILA kepada saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA dan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menjawab " HALAT BG " kemudian terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT membalas " NGAK DK ADA KERETA KAU" dan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menjawab " ADANI" dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT mengajak saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA untuk mengantar obat (Narkoba Jenis Pil ekstasi) ke Capital dekat Lapangan merdeka dan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA bertanya kepada terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT berapa Banyak Pil ekstasi yang akan diantar dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menjawab ada 2 (dua) Butir kemudian selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT mengirim Share Lokasi /Share Lok untuk bertemu dengan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA dan kemudian terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bertemu dengan saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA di Jalan Pancasila Kec. Medan Denai Kota Medan, selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) berboncengan menuju Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dengan mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP untuk bertemu dengan pembeli Narkotika jenis Pil ekstasi yang terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT ketahui yang memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada terdakwa Aditia Falentino als Adit adalah JOKER dan setelah terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) sampai di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan, terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menemui JOKER (Dalam Lidik) untuk mengambil Uang pembelian 14 (empat Belas) Butir Narkotika jenis Pil esktasi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta) selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila pun berangkat ke Jalan Japaris Kel. Matsum Kec. Medan Area Kota Medan dan setelah sampai di Jalan Japaris Kel. Matsum Kec. Medan Area Kota Medan terdakwa ADITIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FALENTINO als ADIT masuk kedalam Gang menemui HELMI (dalam lidik) dan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila menunggu Didepan Gang kemudian terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil esktasi kepada HELMI (Dalam Lidik) dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT menerima 2 (dua) Bungkusan Plastik Hitam yang masing -masing berisi 4 (empat) butir Narkotika Jenis Pil ekstasi dan 10 (sepuluh) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi sehingga seluruhya berjumlah 14 (Empat Belas) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci selanjutnya terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila berangkat ke H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dengan mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bertemu kembali dengan pembeli didalam warung Mie Aceh sedang saksi MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menunggu di diluar kemudian saat hendak menyerahkan 14 (empat) belas Butir Pil Esktasi kepada pembeli terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai calon pembeli dan kemudian saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila juga turut di lakukan penangkapan dan terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila saksi Petugas Kepolisian yang menyamar sebagi caloon pembeli dapat menyita barang bukti berupa 14 (Empat Belas) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau dan 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP.
- Bahwa berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022, saksi Maruba H. Silalahi, Sos, saksi Munawir R Harahap dan saksi Zainal Azhari anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari informan bahwa di Jalan H.M. Jhoni Kel. Pasar Merah Kexc. Medan Kota Kodya Medan tepatnya dalam Warung Mie Aceh bahwa terdakwa Aditia Falentino Als Adit ada memiliki, menguasai narkoba jenis pil extasy dan kemudian saksi bersama dengan team langsung ke Jalan H.M. Jhoni Kel. Pasar Merah Kexc. Medan Kota Kodya Medan tepatnya dalam Warung Mie Aceh dan pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan teamnya melihat terdakwa ADITIA FALENTINO als ADIT bersama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila (berkas perkaranya dituntut secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP kemudian terdakwa Aditia Falentino als Adit masuk kedalam warung Mie aceh untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis pil ekstasi dengan calon pembeli dan setelah terdakwa Aditia Falentino als Adit bertemu dengan saksi yang menyamar sebagai calon pembeli adalah petugas Ditresnarkoba Polda Sumut kemudian setelah terdakwa Aditia Falentino als Adit menyerahkan 1 (empat belas) butir Pil extasi kepada calon pembeli (anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) dengan seketika itu juga terdakwa Aditia Falentino als Adit dapat dilakukan penangkapan dan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila yang sedang menunggu diluar juga dapat dilakukan penangkapan dan dari terdakwa Aditi Falenetino als Adit dapat disita barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkusan Plastik Hitam yang masing -masing berisi 4 (Empat) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dan 10 (Sepuluh) Butir Pil ekstasi warna Coklat Kekuningan merek Guci sehingga seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau dan dari saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP

- Selanjutnya terdakwa diintrogasi bahwa terdakwa ADITIA FALENTINO Alias ADIT dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA mengakui menjemput narkotika jenis Pii ekstasi di Dijalan Japaris Kel. Kota Matsum Kec. Medan Area Kota Medan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira Pukul 00.15 Wib dari HELMI (dalam Lidik) sebanyak 14 (empat Belas) Butir dengan harga Perbutirnya seharga RP 190.000,- (seratus Sembilan Puluh Ribu) Rupiah untuk dijual kepada pembeli dengan JOKER (dalam Lidik) seharga Rp 200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa Aditia Falentino Als Adit bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa perbuatan terdakwa Aditia Falentino Als Adit bersama dengan saksi Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 6887/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Fram.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Aditia Falentino Als Adit dan Mhd. Rizky Aqila Putra als Qila benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Munawir Rokiansyah Harahap dan saksi Rizky Praditya (anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dalam Warung Mie Aceh sesuatu sebelumnya melakukan undercover buy;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti barang bukti berupa:
  - 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto
  - 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau
  - 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP-
- Bahwa terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA ditangkap pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis Pil Esktasi kepada pembeli dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan 2 (Dua) Bungkusan Plastik Hitam yang masing-masing berisi 4 (Empat) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dan 10 (Sepuluh) butir pil ekstasi warna Coklat Kekuningan merek Guci sehingga seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci kepada pembeli yang merupakan petugas polisi yang menyamar.

- bahwa 14 (empat belas) butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram Netto diperoleh terdakwa dari HELMI (dalam Lidik) dengan cara membeli seharga Rp 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menjual, membeli dan atau penjadi perantara Narkotika jenis Pil esktasi dari pihak yang berwenang;

2. Saksi Munawir Rokiansyah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zainal Azhari dan saksi Rizky Praditya (anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dalam Warung Mie Aceh setelah sebelumnya melakukan undercover buy;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti barang bukti berupa:
  - 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan seberat 5,27 (lima koma dua puluh tujuh) gram netto
  - 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau
  - 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP-
- Bahwa terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA ditangkap pada saat hendak menyerahkan Narkotika jenis Pil Esktasi kepada pembeli dengan memberikan 2 (Dua) Bungkusan Plastik Hitam yang masing-masing berisi 4 (Empat) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dan 10 (Sepuluh) butir pil ekstasi warna Coklat Kekuningan merek Guci sehingga seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci kepada pembeli yang merupakan petugas polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menyamar.

- bahwa 14 (empat belas) butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram Netto diperoleh terdakwa dari HELMI (dalam Lidik) dengan cara membeli seharga Rp 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menjual, membeli dan atau penjadi perantara Narkotika jenis Pil esktasi dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Mhd Rizky Aqila Putra Als qila oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30Wib di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Medan dalam Warung Mie Aceh
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan transaksi jual beli 14 (empat belas Butir) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merk Gucci di sebuah warung Mie aceh di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dengan petugas Kepolisian yang menyamar;

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 23.55 Wib bertanya kepada MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA melalui Pesan Wa LG DIMANA KILA :dengan mengunakan Aplikasi Whatsaap dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menjawab " HALAT BG " kemudian ianya membalas " NGAK DK ADA KKERETA KAU" dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menjawab " ADANI" dan kemudian terdakwa mengajak MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA untuk mengantar Pil ekstasi ke Capital dekat Lapangan merdeka dan kemudian MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA bertanya kepadanya berapa Banyak Pil ekstasi yang akan diantar kemudian terdakwa menjawab ada 2 (dua) Butir kemudian terdakwa mengirim Share Lokasi /Share Lok untuk bertemu dengan MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA di Jalan Pancasila Kec. Medan Denai Kota Medan
- Bahwa setelah bertemu dengan MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA kemudian berboncengan mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP pergi menuju Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan untuk bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pembeli Narkotika jenis Pil ekstasi

- Bahwa terdakwa menemui Pembeli untuk mengambil uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) untuk pembelian 14 (empat belas) butir Narkotika jenis Pil esktasi yang harganya Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Rp.2.000.000,- (Dua Juta) Rupiah sisanya akan dibayar setelah barang diantar
- Bahwa kemudian terdakwa bersama MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA berangkat ke Jalan Japaris Kel. Matsum Kec. Medan Area Kota Medan kemudian MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menunggu di depan Gang dan terdakwa menemui HELMI (dalam lidik) untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil esktasi kepada HELMI (DPO)
- Lalu terdakwa bersama dengan MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP kembali ke H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan untuk menemui pembeli dan ketika akan menyerahkan terdakwa ditangkap petugas yang menyamar menjadi pembeli ekstasi;
- Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut dibeli seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah/perbutir dan akan dijual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbutir sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga apabila seluruhnya terjual terdakwa mendapat kan keuntungan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan memberi upah kepada MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang rokok dan uang minyak;
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis Pil ekstasi dari HELMI (DPO) rata -rata 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali setiap minggu sehingga ianya tidak ingat lagi berapa kali mengambil dan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi sejak bulan Juli tahun 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto
- 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau
- 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Mhd Rizky Aqila Putra Als qila oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30Wib di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Medan dalam Warung Mie Aceh;

2. Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan transaksi jual beli 14 (empat belas Butir) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merk Gucci di sebuah warung Mie aceh di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan dengan petugas Kepolisian yang menyamar;

3. Bahwa kemudian terdakwa bersama MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA berangkat ke Jalan Japaris Kel. Matsum Kec. Medan Area Kota Medan kemudian MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA menunggu di depan Gang dan terdakwa menemui HELMI (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika Jenis Pil esktasi kepada HELMI (DPO);

4. Lalu terdakwa bersama dengan MHD. RIZKY AQILA PUTRA Alias QILA mengunakan Sepeda Motor Honda beat Street warna Hitam dengan nomor polisi BK 5811 AIP kembali ke H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Kodya Medan untuk menemui pembeli dan ketika akan menyerahkan terdakwa ditangkap petugas yang menyamar menjadi pembeli ekstasi;

5. Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

6. Bahwa Pil Ekstasi tersebut dibeli seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) rupiah/perbutir dan akan dijual Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbutir sehingga akan mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga apabila seluruhnya terjual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa terdakwa akan memberi upah kepada MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yaitu uang rokok dan uang minyak;

8. Bahwa terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis Pil ekstasi dari HELMI (DPO) rata-rata 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali setiap minggu sehingga ianya tidak ingat lagi berapa kali mengambil dan menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi sejak bulan Juli tahun 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Aditia Falentino als Adit, yang telah membenarkannya identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan H.M Jhoni Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota Medan dalam Warung Mie Aceh karena menawarkan untuk dijual 14 (empat belas Butir) Pil ekstasi warna coklat kekuningan merk Gucci kepada petugas yang sedang melakukan undercover buy;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dari Helmi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah barang diantar kemudian setelah mengambil pil ekstasi dan ketika akan menyerahkan, terdakwa ditangkap karena pembeli adalah petugas yang menyamar (melakukan undercover buy), sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa menawarkan untuk dijual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menawarkan untuk dijual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual”;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.6887/NNF/2022 tanggal 21 Nopember 2022 telah dilakukan analisis secara kimia forensik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan plastik hitam yang masing -masing berisi 4 (Empat) Butir Pil Ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dan 10 (sepuluh) butir Pil ekstasi warna Coklat Kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto, benar mengandung *MDMA*;

Menimbang, bahwa unsur *MDMA* merupakan unsur dari Narkotika yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 37, sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan turut serta melakukan kejahatan adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, mereka yang sengaja turut serta, tidak perlu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi dilihat sebagai kesatuan peristiwa, hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama, sehingga dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri dan terpisah dari perbuatan peserta lain, tetapi adanya hubungan yang erat antar para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis seperti yang telah diurai kan diatas, terdapat kesepakatan dari Terdakwa dan MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil ekstasi dari Helmi (DPO), setelah ekstasi diperoleh kemudian terdakwa bersama MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA pergi menjumpai pembeli yang ternyata petugas yang sedang menyamar melakukan undercover buy;

Menimbang, bahwa terdakwa sepakat untuk memberikan uang kepada MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang rokok dan uang minyak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan adanya rangkaian perbuatan yang telah diorganisir dan disepakati serta telah dilaksanakan oleh terdakwa bersama MHD. RIZKY AQILA PUTRA alias QILA dan HELMI (DPO) sehingga unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikena kan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto
- 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau
- 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP

Adalah barang bukti yang akan digunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. MHD RIZKY AQILA PUTRA als QILA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Aditia Falentino als Adit tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 14 (Empat Belas) Butir Pil ekstasi warna coklat kekuningan merek Guci dengan berat keseluruhan seberat 5,27 (Lima Koma Dua Puluh Tujuh) Gram netto
   5.2. 1 (satu) Unit HP merek OPPO A 57 warna Hijau
   5.3. 1 (satu) Unit HP merek REDMI 9A warna Biru
   5.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 5811 AIP
   Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. MHD RIZKY AQILA PUTRA als QILA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., Denny L Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.
Denny L Tobing, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)